



제377회국회(임시회)
제1차 국토교통위원회

건설산업기본법 일부개정법률안 검 토 보 고

- 김동철의원 대표발의 (의안번호 제13838호)
- 최인호의원 대표발의 (의안번호 제14780호)
- 신창현의원 대표발의 (의안번호 제15120호)
- 황주홍의원 대표발의 (의안번호 제15734호)
- 김광수의원 대표발의 (의안번호 제18665호)
- 서형수의원 대표발의 (의안번호 제19007호)
- 김철민의원 대표발의 (의안번호 제24328호)
- 윤관석의원 대표발의 (의안번호 제24590호)
- 윤관석의원 대표발의 (의안번호 제24613호)

2020. 4.

국 토 교 통 위 원 회
수석전문위원 장대섭

- 목 차 -

I. 김동철의원 대표발의안	1
1. 제안경위	1
2. 제안이유	1
3. 주요내용	2
4. 검토의견	3
가. 면책된 채무를 이유로 부당한 보증거부 금지	3
나. 공제조합 지도감독 강화	5
II. 최인호의원 대표발의안	9
1. 제안경위	9
2. 제안이유	9
3. 주요내용	10
4. 검토의견	11
가. 공제조합의 정관 및 조직 근거 마련	11
나. 공제조합의 총회, 이사회, 임원의 선임, 임원의 직무, 직원의 임무, 대표권의 제한 등 근거 마련	13
다. 예산·결산, 주요 경영정보와 외부 감사결과 등의 공시 등, 고유 식별의 처리 등 근 거 마련	15
※ [참고자료 1] 건설관련 공제조합 현황(18.9월)	19
※ [참고자료 2] 건설산업기본법/시행령/감독기준 공제조합 감독조항	20

III. 신창현의원 대표발의안	25
1. 제안경위	25
2. 제안이유 및 주요내용	25
3. 검토의견	26
가. 부당특약 요구 수급인 벌칙 신설	26
IV. 황주홍의원 대표발의안	28
1. 제안경위	28
2. 제안이유 및 주요내용	28
3. 검토의견	29
가. 법률 용어 ‘지방서’를 ‘설명서’로 개정	29
V. 김광수의원 대표발의안	31
1. 제안경위	31
2. 제안이유 및 주요내용	31
3. 검토의견	32
가. ‘상당하는’을 ‘해당하는’으로 용어 변경	32
VI. 서형수의원 대표발의안	33
1. 제안경위	33
2. 제안이유 및 주요내용	33
3. 검토의견	34
가. 미등록 유료직업소개사업자를 통한 근로자 고용 금지	34

VII. 김철민의원 대표발의안	38
1. 제안경위	38
2. 제안이유 및 주요내용	38
3. 검토의견	39
가. 건설공사 간접공사비 반영 등	39
VIII. 윤관석의원 대표발의안(의안번호 제24590호)	44
1. 제안경위	44
2. 제안이유 및 주요내용	44
3. 검토의견	45
가. 건설기계 대여대금 선급금 지급 의무화	45
나. 선지급금 전자적 대금지급시스템 의무화 및 건설근로자 임금 대리지급 금지	46
다. 전자적 대금지급시스템 청구방법 및 지급방식 마련	47
라. 외국인 건설근로자 관리강화	48
IX. 윤관석의원 대표발의안(의안번호 제24613호)	49
1. 제안경위	49
2. 제안이유 및 주요내용	49
3. 검토의견	50
가. 건설분쟁조정위원회 상설사무국 위탁설치	50
나. 건설분쟁조정 대리인 선임	52
다. 위원회 심의·의결사항 명시 및 건설분쟁조정 정보시스템 구축·운영	52
라. 건설분쟁조정 분야별 분과위원회	53
마. 건설분쟁조정 수락간주제도	54

I. 김동철의원 대표발의안

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 김동철의원 등 10인

나. 제 안 일 : 2018. 5. 30.

다. 회 부 일 : 2018. 7. 17.

2. 제안이유

채무자(기업)와 이해관계인의 법률관계를 조정하여 채무자의 효율적인 회생을 도모하기 위한 것이 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」(이하 ‘채무자회생법’)의 취지임. 이에 따라 법원에서 회생계획인가 결정을 하는 경우 법률로 인정하는 권리를 제외하고는 채무자의 책임을 면함. 또한 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」은 면책되었음을 알면서 법령으로 정한 절차 외에서 반복적으로 채무변제를 요구하는 행위를 불공정한 행위로 금지하고 있음.

금융회사들은 이러한 법 취지에 따라 회생기업에 대한 보증 제한 규정을 폐지하거나 연대보증 채무의 감경 등 채무자의 재기를 지원하고 있음.

그런데, 일부 공제조합의 경우 면책된 채무를 상환하지 않으면 보증 등 업무거래를 금지하도록 내부 규정으로 명문화하여 여전히 불이익

을 주고 있는 실정임. 특히, 건설분야는 사업을 영위하기 위해서는 공제조합과의 보증 등 업무거래가 불가피함. 이러한 거래상 우위관계를 남용하여 면책된 채무를 추심하는 것으로 채무자회생법의 취지에 반함은 물론 「민법」상 면책제도의 내용에도 부합하지 않음.

따라서 건설 관련 공제조합에 가입한 건설업자의 회생을 지원할 수 있도록 공제조합이 면책된 채무를 이유로 보증을 거부하거나 면책된 채무의 상환을 요구하는 것을 금지하고, 조합이 법령을 준수하도록 국토교통부장관의 감독권을 강화함으로써 기업회생을 촉진할 필요가 있음.

3. 주요내용

가. 공제조합은 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 면책된 채무를 이유로 보증을 거부하거나 상환을 요구하지 못하도록 하고 이를 위반할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 함(안 제57조의3 및 제96조).

나. 국토교통부장관은 조합원의 권익 보호와 법령 준수를 위하여 필요하다고 인정하면 조합의 업무를 감독하고 필요한 명령을 할 수 있도록 하고, 이를 위반한 조합의 임원은 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 함(안 제65조의3 및 제99조).

4. 검토의견

가. 면책된 채무를 이유로 부당한 보증거부 금지(안 제57조의3, 제96조제5호의2 신설)

현 행	개정안
<신 설>	○ 공제조합은 채무자회생법에 따라 면책된 채무를 이유로 보증을 거부하거나 상환을 요구하여서는 안됨
<신 설>	○ 면책된 채무를 이유로 보증을 거부하거나 상환을 요구할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하 벌금 부과

개정안은 공제조합이 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 면책된 채무를 이유로 보증을 거부하거나 상환을 요구하지 못하도록 하고 이를 위반할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하려는 것임.

건설업자의 회생을 지원할 수 있도록 공제조합이 면책된 채무를 이유로 보증을 거부하거나 면책된 채무의 상환을 요구하는 것을 금지하려는 개정안의 취지는 타당한 것으로 보임.

다만, 현행 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」¹⁾에서도 회생 등 절차 중에 있다는 이유로 취업제한 등 차별적 대우를 금지하는 내용을 규정하고 있으므로, 법체계상 보증거부 금지 등의 내용이 필요한 경우 동 법에 관련 규정을 추가하는 내용으로 개정하는 것이 적절한 것으로 보임.²⁾

1) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제32조의2(차별적 취급의 금지) 누구든지 이 법에 따른 회생절차·파산절차 또는 개인회생절차 중에 있다는 이유로 정당한 사유 없이 취업의 제한 또는 해고 등 불이익한 처우를 받지 아니한다.

또한, 면책된 채무에 대해 상환요구를 금지하는 것은 이미 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」³⁾에서 금지하고 있는 내용으로 중복 규정할 실익이 적고, 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」에서는 면책된 채무에 대한 변제요구 금지 규정을 위반한 경우 5백만원 이하 과태료를 부과하도록 하고 있으나, 개정안에서는 면책된 채무를 이유로 보증을 거부하거나 상환을 요구하는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있어 동일한 위반행위에 대해서 적용 법률에 따라 처벌 수준이 달라질 수 있어 형평성에 맞지 않는 것으로 보임.

참고로, 건설공제조합은 회생조합원의 업무재개를 위한 상환의무 명문화 규정을 삭제, 완화하는 내부규정을 개정하였음.

<건설공제조합 채권관리세칙 개정(2019.2.1.)>

개정 전	개정 후
채권관리세칙 제66조(회생계획안의 동의 및 업무거래) ① (생 략) ② 회생회사(법인합병·분할 등으로 권리의무를 포괄 승계하는 회사 포함)에게 업무거래를 허용하기 위해서는 상환	채권관리세칙 제66조(회생계획안의 동의 및 피해회복) ① (현행과 같음) ② 회생회사(법인합병·분할 등으로 권리의무를 포괄 승계하는 회사 포함)가 자진하여 조합 피해를 회복하려는 경우

2) 참고로, 제19대 국회에 면책채무를 이유로 보증거부 등 차별대우를 금지하는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」이 발의(‘15.11.19, 김기식의원 대표발의)되었으나, 보증기관이 기업의 리스크를 평가해서 거래조건을 정하는 것은 사적자치의 영역이라는 이유 등으로 법무부에서 반대하여 반영되지 않았고, 보증기관(공제조합)은 건설업자의 도덕적 해이, 조합의 보증심사 제한 및 채무건전성 악영향 등을 고려, 입법화에 반대하는 입장임.

3) 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」 제12조(불공정한 행위의 금지) 채권추심자는 채권추심과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

4. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차, 파산절차 또는 개인회생절차에 따라 전부 또는 일부 면책되었음을 알면서 법령으로 정한 절차 외에서 반복적으로 채무변제를 요구하는 행위

개정 전	개정 후
기일이 도래한 확정채무(회생계획안의 권리변경 규정에 따라 면제·출자전환된 채무 포함)를 상환받아야 한다.	조합은 이에 응할 수 있다.

나. 공제조합 지도감독 강화 (안 제65조의3, 제99조제9호의2 신설)

현 행	개정안
<신 설>	○ 장관은 조합원의 권익 보호와 법령 준수를 위하여 필요하다고 인정하면 조합의 업무를 감독하고 필요한 명령을 할 수 있음.
<신 설>	○ 장관의 명령을 위반한 조합 임원에게는 500만원 이하의 과태료 부과

개정안은 국토교통부장관이 조합원의 권익 보호와 법령 준수를 위하여 필요하다고 인정하면 조합의 업무를 감독하고 필요한 명령을 할 수 있도록 하고 있음.

현행법⁴⁾에서도 공제조합의 재무 건전성 유지 및 건전한 보증거래질서

4) 제55조의2(운영위원회) ① 공제조합은 제56조에 따른 사업에 관한 사항을 심의·의결하고, 그 업무 집행을 감독하기 위하여 운영위원회를 둔다.

④ 그 밖에 운영위원회의 구성, 기능 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제65조(조사 및 검사) ① 국토교통부장관은 공제조합의 재무건전성 유지 등을 위하여 필요하다고 인정하면 소속 공무원으로 하여금 공제조합의 업무 상황 또는 회계 상황을 조사하게 하거나 장부 또는 그 밖의 서류를 검사하게 할 수 있다.

제65조의2(공제조합 등 건설보증기관의 재무건전성 유지 등) ① 국토교통부장관은 제56조에 따른 공제조합의 사업을 건전하게 육성하고 계약자를 보호하기 위하여 재무건전성 유지 등을 지도하여야 한다.

제67조(공제조합의 책임) ① 공제조합은 보증채권자 및 보증채무자의 권익을 보호하여야 하며, 제57조의2에 따른 보증 규정 및 보증약관을 제정하거나 변경하려는 경우에는 사전에 국토교

유지 등을 위하여 국토부장관에게 공제조합에 대한 지도감독 권한을 부여하고 있으며, 개정안의 경우 공제조합에 대한 지도감독 범위가 너무 포괄적이고 구체적이지 않아 사실상 조합의 고유 권한인 인사, 급여 등 경영자율권과 관련된 사항도 정부가 감독하고 명령이 가능한 것으로 보여 조합과 갈등을 유발할 소지도 있는 것으로 보임.⁵⁾

참고로, 공제조합의 의사결정은 개별 임원이 아니라 이사회, 운영위, 총회를 통해 이루어지므로 과태료 부과대상은 법인으로 하는 것이 적절한 것으로 보임.

통부장관에게 보고하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 보고받은 보증 규정 및 보증약관이 보증채권자 또는 보증채무자에게 불리한 내용을 포함하거나 건전한 보증거래질서를 유지하기 위하여 필요한 경우에는 해당 규정의 시정을 명할 수 있다.

5) [참고자료 1] <건설산업기본법령상 공제조합 지도감독 규정> 참조

□ 운영위원회의 포괄적 감독 (법 제55조의2)

【 건설산업기본법 】

제55조의2(운영위원회) ① 공제조합은 제56조에 따른 사업에 관한 사항을 심의·의결하고, 그 업무 집행을 감독하기 위하여 운영위원회를 둔다.

④ 그 밖에 운영위원회의 구성, 기능 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

【 건설산업기본법 시행령 】

제51조(운영위원회) ① 공제조합에는 운영위원회를 둔다.

② 운영위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성하되, 조합원인 운영위원의 수는 전체위원 수의 2분의 1 미만으로 한다.

1. 총회가 조합원 중에서 선임하는 7명 이상 13명 이하의 위원
2. 기획재정부장관이 그 소속공무원중에서 지명하는 사람 1명
3. 국토교통부장관이 그 소속공무원중에서 지명하는 사람 1명
4. 당해공제조합에 회원의 출자액이 가장 많은 협회의 회장
5. 당해공제조합의 이사장
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 국토교통부장관이 위촉하는 8명 이상 13명 이하의 위원
 - 가. 대학 또는 정부출연연구기관에서 부교수 또는 책임연구원이상으로 재직하고 있거나 재직하였던 자로서 건설산업분야 또는 금융분야를 전공한 자
 - 나. 변호사 또는 공인회계사의 자격이 있는 자
 - 다. 금융감독원 또는 금융기관에서 임원이상의 직에 있거나 있었던 자
 - 라. 공제조합 관련 업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로서 해당 업무에 2년 이상 종사한 자

⑥ 운영위원회는 다음 사항을 심의·의결하며 공제조합의 업무집행을 감독할 수 있다.

1. 사업계획 기타 업무운영 및 관리에 관한 기본방침
2. 예산안에 관한 사항
3. 차입금에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 기타 정관이 정하는 사항

□ 주무관청 감독규정

【 건설산업기본법 】

제65조(조사 및 검사) ① 국토교통부장관은 공제조합의 재무건전성 유지 등을 위하여 필요하다고 인정하면 소속 공무원으로 하여금 공제조합의 업무 상황 또는 회계 상황을 조사하게 하거나 장부 또는 그 밖의 서류를 검사하게 할 수 있다.

② 제56조제1항제5호의 공제사업에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융위원회가 제1항에 따른 조사 또는 검사를 할 수 있다.

제65조의2(공제조합 등 건설보증기관의 재무건전성 유지 등) ① 국토교통부장관은 제56조에 따른 공제조합의 사업을 건전하게 육성하고 계약자를 보호하기 위하여 재무건전성 유지 등을 지도하여야 한다.

제67조(공제조합의 책임) ① 공제조합은 보증채권자 및 보증채무자의 권익을 보호하여야 하며, 제57조의2에 따른 보증 규정 및 보증약관을 제정하거나 변경하려는 경우에는 사전에 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 보고받은 보증 규정 및 보증약관이 보증채권자 또는 보증채무자에게 불리한 내용을 포함하거나 건전한 보증거래질서를 유지하기 위하여 필요한 경우에는 해당 규정의 시정을 명할 수 있다

□ 기타 주무관청 감독규정

【 건설산업기본법 】

제55조(공제조합 설립의 인가 절차 등) ① 공제조합을 설립하려면 조합원 자격이 있는 건설업자 200명 이상이 발기하고 조합원 자격이 있는 건설업자 중 대통령령으로 정하는 수 이상의 동의를 받아 창립 총회에서 정관을 작성한 후 국토교통부장관에게 인가를 신청하여야 한다.

【 건설산업기본법 시행령 】

제62조(수수료·이자 등) ① 공제조합은 조합원(법 제56조제2항의 법인 등을 포함한다)으로부터 보증수수료, 융자금의 이자, 어음할인료와 사용료를 받을 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 보증수수료의 요율, 융자금의 이자율과 어음할인료율에 관하여는 국토교통부장관의 승인을 얻어야 한다.

Ⅱ. 최인호의원 대표발의안

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 최인호의원 등 12인

나. 제 안 일 : 2018. 8. 6.

다. 회 부 일 : 2018. 8. 7.

2. 제안이유

현행법은 건설업자가 건설업 운영에 필요한 각종 보증 및 자금의 융자 등을 위하여 공제조합을 설립할 수 있도록 하는 한편, 공제조합의 설립·사업 및 공제규정·보증규정, 공제조합에 대한 조사·검사·감독 등에 관한 기본적인 사항은 법률에 규정하고 대부분의 사항은 정관에서 규정되도록 하고 있음.

그러나 공제조합의 비합리적인 의사결정, 폐쇄적인 자산운용에 따른 공제조합의 부실가능성 등 공제조합의 운영에 대한 문제점이 나타나고 있는바, 공제조합의 운영에 있어 투명성을 제고하기 위한 법적 근거가 마련될 필요가 있음.

이에 법률에 공제조합의 구성 및 운영, 회계와 공시 등에 관한 근거를 규정함으로써 공제조합의 공정하고 투명한 운영을 도모하고 재무건전성을 확보하려는 것임.

3. 주요내용

가. 공제조합의 정관을 법률에 명시함(안 제55조의2).

나. 공제조합의 조직으로서 총회, 이사회, 감사 및 사무기구의 설치에 관한 근거를 마련하고, 임원의 선임 및 직무, 직원의 임면에 관하여 법률에 규정함(안 제55조의3 및 제55조의4, 제55조의6부터 제55조의9까지).

다. 공제조합의 예산 및 결산, 이익금의 처리에 관한 사항을 법률에 규정함(안 제62조의3 및 제63조의2).

라. 공제조합이 재무상태표 및 손익계산서 등의 주요 경영정보, 외부 전문가에 의한 회계감사 결과 등을 공시하도록 하고, 이를 이행하지 않은 경우 또는 중요한 사항을 누락하거나 거짓으로 공시한 경우에는 국토교통부장관이 정정 또는 시정을 요구할 수 있도록 함(안 제63조의3).

마. 공제조합이 조합원의 출자금 등에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 민감정보 및 고유식별정보를 처리할 수 있도록 하고, 「개인정보 보호법」에 따라 해당 정보를 보호하도록 그 근거를 마련함(안 제63조의4).

4. 검토의견

가. 공제조합의 정관 및 조직 근거 마련 (안 제54조, 제55조의2, 제55조의3)

현 행	개정안
○ 공제조합 조합원의 자격, 임원에 관한 사항, 출자 및 용자에 관한 사항 및 공제조합의 운영에 관한 사항은 정관으로 정한다.	<삭 제>
<신 설>	○ 공제조합은 다음 각호의 사항은 적은 정관을 정하여 국토부장관의 인가(변경인가)를 받아야 함
	- 목적, 명칭, 사무소의 소재지, 조합의 자격과 가입·탈퇴, 조합원의 권리와 의무, 이사회, 임원 및 직원, 이사장 선임, 출자 및 용자, 예산 및 결산과 회계에 관한 사항 등
<신 설>	○ 공제조합에 의결기관으로서 총회를 두고, 집행기관으로서 이사회를 두며, 감사기관으로서 감사를 둔다.
<신 설>	○ 공제조합은 그 업무를 처리하기 위하여 정관으로 정하는 바에 따라 필요한 사무기구와 직원을 둔다.

개정안은 시행령 및 공제조합의 정관 등에 규정되어 있는 정관의 기재사항, 조직(총회, 이사회, 감사, 사무기구 등) 등에 관하여 법률에 직접 규정하고 있음.

현행법 제54조제4항⁶⁾에서 공제조합 조합원의 자격, 임원에 관한 사항, 출자 및

6) 「건설산업기본법」 제54조(공제조합의 설립) ① 건설사업자 상호간의 협동조직을 통하여 자율적인 경제활동을 도모하고 건설업 운영에 필요한 각종 보증과 자금 융자 등을 위하여 건설사

용자에 관한 사항 및 공제조합의 운영에 관한 사항은 정관으로 정하도록 하고 있고, 같은 조 제5항에서 공제조합 정관의 기재 사항, 보증대상 및 보증한도는 대통령령으로 정하도록 위임하고 있으며, 같은 조 제4항에서 제55조⁷⁾에서는 정관 인가 절차에 대해 규정하고 있으며, 정관의 기재사항, 보증대상 및 보증한도는 시행령 제50조⁸⁾에 규정하고 있는 바, 정관의 구체적 기재사항, 조직 구성 등 법 집행을 위한 세부적이고 절차적인 사항은 하위법령이나 정관에 규정하는 것이 법 체계에 부합하고, 조합의 효율적인 운영을 위해 타당한 것으로 보임.

업자는 공제조합을 설립할 수 있다.

② 제1항에 따른 공제조합은 법인으로 한다.

③ 공제조합은 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

④ 공제조합 조합원의 자격, 임원에 관한 사항, 출자 및 용자에 관한 사항 및 공제조합의 운영에 관한 사항은 정관으로 정한다.

⑤ 공제조합 정관의 기재 사항, 보증대상 및 보증한도는 대통령령으로 정한다.

7) 「건설산업기본법」 제55조(공제조합 설립의 인가 절차 등) ① 공제조합을 설립하려면 조합원 자격이 있는 건설사업자 200명 이상이 발기하고 조합원 자격이 있는 건설사업자 중 대통령령으로 정하는 수 이상의 동의를 받아 창립 총회에서 정관을 작성한 후 국토교통부장관에게 인가를 신청하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 신청을 인가하면 그 사실을 공고하여야 한다.

③ 공제조합이 성립되고 임원이 선임될 때까지 필요한 사무는 발기인이 처리한다.

8) 「건설산업기본법 시행령」 제50조(정관의 기재사항) 법 제54조제5항의 규정에 의한 공제조합(이하 "공제조합"이라 한다)의 정관의 기재사항은 다음 각호와 같다.

1. 목적
2. 명칭
3. 사무소의 소재지
4. 출자 1좌의 금액과 그 납입방법 및 지분계산에 관한 사항
5. 조합원의 자격과 가입·탈퇴에 관한 사항
6. 자산 및 회계에 관한 사항
7. 총회에 관한 사항
8. 운영위원회에 관한 사항
9. 임원 및 직원에 관한 사항
10. 용자에 관한 사항
11. 업무와 그 집행에 관한 사항
12. 정관의 변경에 관한 사항
13. 해산과 잔여재산의 처리에 관한 사항
14. 공고의 방법에 관한 사항

특히, 개정안 제55조의2에서 정관에 정하도록 규정되어 있는 이사회, 임·직원, 예산 및 결산과 회계 관련 사항들을 개정안에서 다시 규정하고 있는 부분도 법 체계에 부합하지 않는 측면이 있는 것으로 보임.

나. 공제조합의 총회, 이사회, 임원의 선임, 임원의 직무, 직원의 임무, 대표권의 제한 등 근거 마련 (안 제55조의4, 제55조의6, 제55조의7, 제55조의8, 제55조의9, 제62조의2)

현 행	개정안
<신 설>	○ <u>총회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.</u> - <u>정관의 변경, 이사장·이사·감사의 선출, 사업의 기본계획 및 예산의 심의, 결산의 승인, 이사회가 총회의 의결을 거치는 것이 필요하다고 인정하는 사항 등</u>
<신 설>	○ <u>이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.</u> - <u>사업계획에 관한 사항, 총회의 소집과 운영위 또는 총회에 상정할 사항 등</u>
<신 설>	○ <u>공제조합에 이사장 1명을 포함하여 이사 및 감사를 두며, 이사장은 이사 중에서 정관으로 정하는 바에 따라 총회에서 선임하고 국토부장관의 승인을 받아야 함.</u>
<신 설>	○ <u>이사장은 공제조합을 대표하고 총회의 의장이 되며 공제조합의 운영과 사무를 총괄하며, 감사는 공제조합의 회계와 업무집행 사항을 감사한다.</u>
<신 설>	○ <u>공제조합의 직원은 이사장이 임면한다.</u>
<신 설>	○ <u>이사장 또는 이사의 이익과 공제조합의 이익이 상반되는 사항에 관해서는 이사장 또는 해당 이사는 공제조합을 대표하지 못한다.</u>

공제조합은 건설사업자 상호간의 협동조직을 통하여 자율적인 경제활동을 도모하고 건설업 운영에 필요한 각종 보증과 자금 융자 등을 위하여 설립된 금융지원기관으로서, 조합원의 출자금을 기초로 보증 및 공제사업 등을 하는데, 공제조합의 비합리적인 의사결정으로 공제조합의 부실 가능성이 문제가 되고 있다는 지적이 있는 바, 금융지원기관의 성격상 기본적으로 재무건전성을 확보하는 것이 중요하고 이를 위해 공제조합 운영의 공정성과 투명성을 제고하려는 개정안의 취지는 타당한 것으로 보임.

다만, 조합은 조합원의 출자로 이루어진 민간 금융기관으로 이사장 선임은 총회의 고유 권한으로 볼 수 있는데, 총회에서 선임된 이사장을 장관의 승인사항으로 하는 것은 사적자치를 과도하게 제한하는 규제일 수 있으며, 조합의 이사장 자격을 이사로 제한하는 것은 외부 전문 경영인 영입을 제한하는 사항으로 조합의 대외경쟁력 등을 저해할 수 있는 측면이 있음.⁹⁾¹⁰⁾

또한, 조합의 업무거래 상대방이며 채무자인 조합원들의 의결기관인 총회에서 보증·융자 등 거래 의사결정 책임자인 이사(이사장, 감사 제외)를 선출하는 것은 보증의 공공성을 저해하고, 재무건전성을 악화시킬 수 있다는 의견이 제시되고 있음.

9) 구 「건설공제조합법」 및 「전문건설공제조합법」에서는 이사장 선임에 대한 장관의 승인 규정이 있었으나, 「건설산업기본법」으로 흡수('97)되면서 민간단체에 대한 규제완화 차원에서 국토부 장관 승인사항을 삭제

10) 현행 규정(정관) : 이사장 및 감사는 운영위원회에서 추천하여 총회에서 선임하고, 이사는 이사장이 임면하되 운영위원회의 인준을 받도록 규정

다. 예산·결산, 주요 경영정보와 외부 감사결과 등의 공시 등, 고유 식별의 처리 등 근거 마련 (안 제57조, 제62조의3, 제63조, 제63조의2, 제63조의3, 63조의4, 제67조)

현 행	개정안
○ 공제조합은 제56조제1항 제5호에 따른 공제사업을 하려면 공제 규정을 <u>정하여야 한다.<후단 신설></u>	○ -----정하여 국토부장관의 인가를 받아야 한다. 공제규정을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
<신 설>	○ 공제조합은 매 사업연도의 총수입과 총지출을 예산으로 편성하여 사업연도가 시작되기 1개월 전까지 국토교통부장관에게 제출하여야 함 - 공제조합은 매 사업연도 경과 후 2개월 이내에 결산을 완료하고 결산보고서, 재산목록, 재무상태표, 손익계산서를 국토교통부장관에게 제출하여야 함
<신 설>	○ 공제조합은 사업연도마다 결산상 순이익금이 있을 때에는 이를 적립하여야 하며, 적립금은 손실금을 보전하는 경우와 제56조의 사업을 시행하는 경우를 제외하고는 사용하지 못함
<신 설>	○ 공제조합은 다음 각 호의 사항을 인터넷 홈페이지에 공시하고 주된 사무소 및 지점에 비치하여야 하며, 국토부장관은 조합이 주요 경영정보 등의 공시 등을 이행하지 아니하거나 누락할 경우 이의 정정 또는 시정을 요구하여야 함 - 자산운용 계획 및 현황, 예산·결산서, 재무상태표, 손익계산서 등 주요 경영정보, 국토장관의 감사결과와 외부기관의 회계검사 결과, 자산운용에 관한 주요 규정 등

현 행	개정안
<신 설>	○ <u>조합은 자산의 효율적·안정적 관리를 위하여 자산운용에 관한 사항을 심사하는 과정에 외부 전문가가 참여하도록 함.</u>
<신 설>	○ <u>공제조합은 조합원의 출자금, 조합의 보증·융자 등에 관한 사무를 처리하기 위하여 개인정보 보호법에 따라 민감정보와 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있음</u>
○ 공제조합은 보증채권자 및 보증채무자의 권익을 보호하여야 하며, 제57조의2에 따른 보증규정 및 보증약관을 제정하거나 변경하려는 경우에는 <u>사전에 국토부장관에게 보고하여야 한다.</u>	○ 공제조합은 보증채권자 및 보증채무자의 권익을 보호하여야 하며, 제57조의2에 따른 보증규정 및 보증약관을 제정하거나 변경하려는 경우에는 <u>사전에 국토부장관의 인가를 받아야 한다.</u>

개정안은 공제 규정 개정시마다 국토부장관의 인가를 받도록 하고 있는데, 이는 민간 금융기관의 자율성을 과도하게 침해할 수 있다는 지적이 있을 수 있으며, 현행법령과 「건설관련 공제조합 감독기준」 및 「공제조합 공제사업감독기준」 등은 보증의 공공성 및 재무건전성 유지 등을 위하여 다수의 감독조항 등을 규정하고 있으므로 이를 고려하여 개정 실익 여부를 판단할 필요가 있음.¹¹⁾

개정안은 자산운용계획 및 현황, 예·결산서, 재무상태표, 손익계산서 등 주요 경영

11) 법 제57조, 제57조의2, 제65조, 제65조의2, 제67조, 시행령 제62조, 공제조합 감독기준, 공제조합 공제사업 감독기준 등 참고. [참고자료 2] 참조

정보, 국토부장관의 검사결과와 외부기관의 회계검사 결과 등을 공시하도록 의무화하고, 자산운용에 관한 사항을 심사하는 과정에 외부전문가가 참여하도록 하고 있는데, 협회의 투명성을 담보하기 위한 내용이므로 이를 법률에 규정하려는 개정안의 취지는 타당한 측면이 있음.

다만, 국토교통부는 자산운영업무는 고도의 투자 판단과 그에 따른 투자 책임을 부담하는 경영활동으로 투자책임이 따르는 자산운영업무에 외부전문가를 참여하도록 하는 입법사례는 없으며, 자산운영과 별도로 외부 전문가가 참여하는 리스크관리위원회로부터 리스크 관리를 받고 있는데 이 외에 자산운영 전반에 대해 외부전문가가 참여하도록 하는 것은 조합에 행정적 부담을 가중 시킬 수 있을 뿐만 아니라 영업기밀 등이 외부에 노출될 우려가 있는 것으로 보인다는 입장임.

다음으로, 현재 건설관련 공제조합의 사업연도의 이익금은 이월손실금의 보전에 충당하고 그 잔여금의 100분의 10이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있지만, 개정안은 일반적으로 인정되는 이익금의 적립기준과 달리 전액 적립하도록 하고 있는데, 이는 유사 금융기관과의 형평성을 고려할 필요가 있는 것으로 보이며, 참고로, 「상법」¹²⁾, 「은행법」¹³⁾에서는 순이익금의 100분의 10 이상을 이익

12) 「상법」 제458조(이익준비금) 회사는 그 자본금의 2분의 1이 될 때까지 매 결산기 이익배당액의 10분의 1 이상을 이익준비금으로 적립하여야 한다. 다만, 주식배당의 경우에는 그러하지 아니하다.

13) 「은행법」 제40조(이익준비금의 적립) 은행은 적립금이 자본금의 총액이 될 때까지 결산 순이

준비금으로 적립하도록 규정하고 이를 초과하는 이익은 해당기업의 의사결정에 따라 출자배당을 하거나 다른 명목으로 적립할 수 있도록 규정하고 있음.¹⁴⁾

따라서 개정안은 공제 조합이 조합원 출자로 이루어진 민간 금융기관이라는 성격에 비추어 볼 때, 공제조합의 운영 및 감독에 관한 내용을 법률에서 규정하는 것이 ① 사적자치를 과도하게 제한하는 측면이 있는 것은 아닌지, ② 법률 체계상 구체적 집행 내용에 관해 법률에 명시하는 것이 바람직한지, ③ 공제조합 운영 투명성 제고에 있어 적절한 수단인지 여부 등을 고려하여 개정실익 여부를 판단할 필요가 있는 것으로 보임.

익금을 배당할 때마다 그 순이익금의 100분의 10 이상을 적립하여야 한다.

14) 「건설공제조합 정관」 제79조(이익잉여금의 처리) 조합은 매 사업연도 이익잉여금을 다음 각 호의 순위에 의하여 처리하여야 한다.

1. 이월손실금의 보전
2. 이익준비금의 적립
3. 사업준비금의 적립
4. 이익금의 배당
5. 이월금

제80조(이익준비금의 적립) 매 사업연도의 이익금은 이월손실금의 보전에 충당하고 그 잔여금의 100분의 10이상을 이익준비금으로 적립하여야 한다.

참고자료 1

건설관련 공제조합 현황(18.9월)

구분	건설공제 조합	전문건설공제 조합	건설기계설비 공제 조합
설립년도	1963년	1988년	1996년
조직규모 (조직, 인원)	- 조직 : 8실 1원 1팀, 35지점 4보상센터 - 인원 460명 (임원7 포함)	- 조직: 4본부 1원 1실 18팀, 32지점 - 인원: 452명 (임원 8명 포함)	- 조직 : 4실 1센터, 6지점 - 인원 : 75명 (임원 3명 포함)
주요업무	종합건설업자와 민간 투자법인의 보증, 용자 및 공제사업 등을 수행	전문건설업자의 보증, 용자 및 공제사업 등을 수행	건설업의 부대업무인 냉·난방, 배관설비·소규모 기계 설치업 관련 보증·용자 등을 수행
조합원(명)	11,574	49,079	7,408
자본금	5조 7,534억원	4조 3,431억원	7,494억원
보증잔액	98조 3,601억원	24조 4,546억원	5조 96억원
용자잔액	2조 1,518억원	1조 4,365억원	944억원
당기순이익('17년)	2,022억원	622억원	6억원

자료: 국토교통부

참고자료 2

건설산업기본법/시행령/감독기준 공제조합 감독조항

법령사항	규정내용
건설산업기본법 규정사항	1. 공제조합 설립의 국토교통부장관 인가(법 제55조제1항) 2. 운영위원회 구성(법 제55조의2) 3. 공제조합의 사업(법 제56조) 4. 공제규정사항 법정(공제사업 범위, 공제계약 내용, 공제료, 공제금, 공제금 충당위한 책임준비금 등)(법 제57조제2항) 5. 보증규정사항 법정(보증사업 범위, 보증계약 내용, 보증수수료, 보증에 충당위한 책임준비금 등)(법 제57조의2제2항) 6. 공제조합의 지분취득조건 및 절차(법 제60조) 7. 책임준비금, 비상위험준비금 적립(법 제63조) 8. 국토교통부의 공제조합 업무에 대한 조사 및 검사(법 제65조제1항) 9. 금융위원회의 공제사업에 대한 조사 및 검사(법 제65조제2항) 10. 국토교통부장관의 공제조합 재무건전성 유지를 위한 지도 및 감독(법 제65조의2 제1항) 11. 지도 및 감독을 위한 감독기준의 제정(법 제65조의2제2항) 12. 재무건전성 유지를 위한 시정권고, 요구, 명령 및 이행계획 제출명령(법 제65조의2 제3항) 13. 보증채권자 및 보증채무자의 권익보호의무(법 제67조제1항) 14. 보증규정 및 약관 제개정시 국토교통부장관에게 사전보고(법 제67조제1항) 15. 보증규정 및 보증약관에 대한 시정명령(법 제67조제2항) 16. 보증금지급사유 발생시 보증금 지급의무(법 제67조제3항) 위임사항 <대통령령 위임> ○ 정관 기재사항, 보증대상 및 보증한도(법 제54조제5항) ○ 운영위원회의 구성, 기능 및 운영에 관한 사항(법 제55조의2) ○ 법 제56조의 사업 중 부동산투자회사에의 출자 및 용자 또는 체육시설의 설치·경영 등 수익사업 ○ 지분양도절차(법 제59조제1항) <정관 위임> ○ 공제조합 조합원 자격, 임원에 관한 사항, 출자 및 용자에 관한 사항, 공제조합 운영에 관한 사항(법 제54조제4항) ○ 법 제56조의 사업에 부대되는 사업(법 제56조제1항 제12호)
	정관기재사항(영 제50조) 운영위원회 구성 및 권한(영 제51조) 공제조합 등기사항(영 제54조)

법령사항	규정내용
시행령	출자 및 조합원 책임(영 제55조) 공제조합 보증대상 및 대통령령이 정하는 보증(영 제56조) 대통령령이 정하는 수익사업(제56조의2) 총보증한도 제한(영 제57조) - 출자금과 준비금 합산금액의 35배까지(별도 고시) 보증종류별한도 국토교통부장관 통보(영 제57조 제4항) 신용정보자료 누설금지(영 제58조 제2항) 출자증권 명의개서방법(영 제59조) 보증종류별 책임준비금 계상(영 제60조) 보증수수료율, 융자금이자율, 어음할인율의 국토교통부장관 승인(영 제62조)
공제조합 감독기준	1. 임직원 직무수행의 기본절차와 기준을 정한 내부통제기준 마련의무(기준 제4조) - 업무분장과 조직구조에 관한 사항, 이사회, 경영진, 감사 또는 감사 위원회, 기타직원 등의 역할과 책임 및 이의 위임에 관한 사항. 공제조합에 대한 주요 위험을 인식·측정·감시·통제하는 체제 구축·운영에 관한 사항, 자금횡령·유용 등 금융사고에 대한 예방대책과 금융사고 발생시 조치에 관한 사항 등 2. 공제조합감독회계의 적용기준(기준 제5조) 3. 결산결과 즉시 제출의무(기준 제6조) 4. 이익금의 이월손실금 충당 후 잔여금의 10/100이상 적립의무(기준 제6조 제3항) 5. 대손충당금, 대위변제준비금, 비상위험준비금 적립의무(기준 제7조) 6. 공제조합 보증리스크량, 신용리스크량의 급격한 변동시 국토교통부장관과 경영협의(기준 제8조 제7항) 7. 재무건전성 기준(기준 제9조) 8. 자산건전성 분류기준 및 대손충당금 적립기준 마련 및 적정유지의무(기준 제10조 제1항) 9. 자산건전성 분류기준, 대손충당금 적립기준, 자산건전성 분류 결과의 국토교통부장관에게 제출의무(기준 제10조 제2항) 10. 기준 제10조 제1항 위반시 국토교통부장관 시정명령(기준 제10조 제3항) 11. 부실자산 조기상각을 통한 자산건전성 확보의무(기준 제10조 제4항) 12. 대손충당금의 적립기준(기준 제12조) 13. 국토교통부장관의 특별대손충당금 적립 요구(기준 제12조 제2항) 14. 대위변제준비금 적립기준(기준 제13조 제1항) 15. 대위변제준비금 적립기준 및 적립결과의 국토교통부장관에

법령사항	규정내용
공 제 조 합 감 독 기 준	계 제출 의무(기준 제13조 제4항) 16. 비상위험준비금 적립기준(기준 제14조 제1항) 17. 동일 거래처 보증한도 제한(기준 제15조 제1항) - 총보증한도의 10%, - 한도초과 보증시, 국토교통부장관 제출 의무 18. 보증심사시 보증리스크 적정 평가·관리의무(기준 제16조 제1항) 19. 보증인수 거부 또는 담보장구 세부기준 규정화(기준 제16조 제2항) 20. 보증수수료 결정시 보증종류별 손해를 반영, 채무자 신용도, 사업위험도 등 보증리스크 결정요인 반영 의무(기준 제16조 제3항) 21. 리스크관리체제 구비 의무(기준 제17조 제1항) 22. 각종 리스크 종류별 평가·관리의무(기준 제17조 제2항) 23. 사업단위별·거래별 리스크부담한도, 거래한도 설정 및 운영의무(기준 제17조 제3항) 24. 리스크관리 세부기준 마련 및 운용의무(기준 제17조 제4항) 25. 리스크관리위원회 설치 및 권한(기준 제18조) 26. 국토교통부장관의 경영협의 요구(기준 제19조) 27. 국토교통부장관의 경영실태 평가(기준 제20조) - 국토교통부의 평가결과에 따른 개선계획제출 등 지도, 공인회계사등 전문가의 경영진단결과 제출의무 28. 국토교통부장관의 경영개선 요구(기준 제21조) - 조직축소 및 영업점 통합 등 인력·조직운영의 개선, 임원진 교체, 고정자산투자, 신규투자의 제한, 자본의 증액 또는 감액, 이익배당의 제한, 대손충당금 및 대위변제준비금의 추가 설정, 보증수수료를 및 용자이자율 조정, 부실자산의 보유제한 및 처분 29. 국토교통부장관의 경영개선 명령(기준 제22조) - 영업의 전부 또는 일부 양도, 제3자에 의한 해당 공제조합의 인수, 임원의 직무집행정지 및 관리인 선임, 계약의 전부 또는 일부의 이전, 제21조제2항에서 정하는 사항 30. 국토교통부의 긴급조치(기준 제23조) - 보증수수료를 및 용자이자율의 조정, 채무의 전부 또는 일부의 지급 정지. 자산의 처분. 사업의 정지 31. 국토교통부의 경영개선 또는 경영개선명령시 경영개선계획의 제출의무(기준 제25조)

법령사항	규정내용
	32. 경영공시의무(기준 제27조) - 인터넷 홈페이지 공시 - 조직 및 인력에 관한 사항, 재무 및 손익에 관한 사항, 건전성·수익성·생산성 등을 나타내는 경영지표에 관한 사항, 경영방침, 리스크관리 등 조합경영에 중요한 영향을 미치는 사항, 제 21조부터 제23조에 따른 조치를 요구받은 경우 그 내용 33. 업무보고서 제출 의무(기준 제28조) - 매 회계연도 종료 후 2개월 이내
공제조합 감독기준	1. 임직원 직무수행의 기본절차 및 기준 마련 의무(기준 제4조) <국토교통부장관 인가사항> 2. 표준사업방법서, 표준약관(기준 제24조) 3. 공제상품 개발 또는 변경을 위한 기초서류(기준 제25조 제1항) 4. 기초서류 내용 변경 명령(기준 제25조 제3항) <국토교통부장관 확인사항> 5. 공제모집활동시 준수사항(기준 제6조) 6. 공제안내자료 확인(기준 제7조) 7. 통신수단이용 모집시 준수사항(기준 제8조) 8. 공제계약체결 또는 모집에 관한 금지사항(기준 제9조) 9. 특별이익 제공금지(기준 제10조) 10. 사업방법서 작성시 준수사항(기준 제13조) 11. 사업방법서 필수 기재사항(기준 제14조) 12. 약관 작성시 준수사항(기준 제15조) 13. 약관 필수 기재사항(기준 제16조) 14. 공제료 및 책임준비금 산출방법서 필수 기재사항(기준 제18조) 15. 손해공제의 공제요율 산출기준(기준 제19조) 16. 손해공제 예정위험률 산출기준(기준 제21조) 17. 손해공제의 부가공제요율의 산출시 준수사항(기준 제22조) 18. 예정사업비의 계상 및 실제사업비 배분기준(기준 제23조) 19. 금지 또는 제한되는 자산운용방법(기준 제33조) 20. 신계약비 이연 및 상각에 관한 준수사항(기준 제36조) 21. 공제복지사업준비금 적립시 준수사항(기준 제38조) 22. 공제계약준비금 적립시 준수사항(기준 제40조) 23. 비상위험준비금 적립시 준수사항(기준 제41조) 24. 재무건전성 유지를 위한 준수사항(기준 제42조, 제43조) 25. 지급여력의 산출방법(기준 제44조 내지 제46조)

법령사항	규정내용
	26. 리스크관리체제 준수사항(기준 제48조) 27. 재공제의 회계처리시 준수사항(기준 제50조) 28. 공제계리 준수사항(기준 제61조) 29. 확인담당계리사 준수사항(기준 제62조) 30. 손해공제사고로 인한 손해액 및 공제금 사정업무의 손해사정인 위탁 여부 확인(기준 제63조) <국토교통부 심사사항> 31. 공제상품 심사(기준 제27조 제1항) 32. 약관 심사(기준 제28조) 33. 사업방법서 심사(기준 제29조) 34. 공제료 및 책임준비금 산출방법서 심사(기준 제30조) 35. 세부심사기준(기준 제31조) 36. 공제상품 변경명령 및 판매중지 명령(기준 제27조 제2항) 37. 임직원, 공제상담사 모집행위로 인한 손해배상책임(기준 제11조) 38. 공제요율 산출원칙(기준 제17조) 39. 공제자산 운용원칙(기준 제31조) 40. 자산운용 기준(기준 제33조 제2항) - 운용대상, 운용한도 등 41. 공제회계의 독립(기준 제35조) 42. 결산관련 국토교통부장관의 지시(제37조 제1항) 43. 매 회계연도별 대차대조표, 손익계산서, 감사보고서 및 업무보고서 국토교통부장관에게 제출의무(기준 제37조) 44. 자산건전성 분류기준(기준 제47조) 45. 국토교통부장관의 경영개선 권고(기준 제51조) 46. 국토교통부장관의 경영개선 요구(기준 제52조, 제56조) 47. 국토교통부장관의 경영개선 명령(기준 제53조) - 6월 이내의 공제사업 전부 정지, 경영개선 요구사항 중 전부 또는 일부 48. 국토교통부의 경영개선권고, 요구 또는 명령시 경영개선계획 제출의무(기준 제54조) 49. 경영공시(기준 제58조, 제59조) 50. 상품관련 공시(기준 제60조) 51. 공제계약 청약서 부분, 공제약관 제공, 중요내용 설명의무(기준 제60조 제2항) 52. 공제계약자의 기초서류 열람 신청 시 응할 의무(기준 제60조 제3항) 53. 공제분쟁조정위원회 설치 및 운용(기준 제64조, 제65조, 제66조 등)

Ⅲ. 신창현의원 대표발의안

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 신창현의원 등 13인

나. 제 안 일 : 2018. 8. 29.

다. 회 부 일 : 2018. 8. 30.

2. 제안이유 및 주요내용

국토교통부는 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모하기 위해 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 현행법에 정하고 있으며, 특히 제38조제2항의 규정에는 수급인은 하수급인에게 부당 특약을 요구하여서는 안 된다고 명시돼 있음.

하지만 최근 감사원의 감사결과에 따르면 일부 공공기관에서 진행 중인 사업의 수급인과 하수급인 간 부당 특약(각종 민원처리, 임시시설물 설치, 추가공사 또는 현장관리 등에 드는 비용을 전가하거나 부담시키는 특약)이 약정되어 있는 것으로 나타남.

이러한 행위가 반복되는 이유는 제38조제2항을 위반하여 부당한 특약을 강요한 경우에 대한 벌칙이 없기 때문으로, 하수급인에게 부당 특약을 요구한 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하여 이와 같은 불공정행위를 근절하고자 함(안 제96조).

3. 검토의견

가. 부당특약 요구 수급인 벌칙 신설(안 제96조제4호의2 신설)

현 행	개정안
<신 설>	○ 수급인이 하수급인에게 부당특약을 요구한 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 처분

개정안은 수급인이 하수급인에게 부당특약을 요구한 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하려는 것으로, 하수급인의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약을 요구하는 수급인에 대하여 벌칙을 신설하여 하수급인의 권익을 보호하고자 하는 취지는 타당한 것으로 보임.

다만, 현행법에서 도급계약의 내용이 당사자 일방에게 현저하게 불공정한 경우에는 그 부분에 한해 무효로 하는 규정¹⁵⁾과 수급인이 하수급인에

15) 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) ⑤ 건설공사 도급계약의 내용이 당사자 일방에게 현저하게 불공정한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 부분에 한정하여 무효로 한다.

1. 계약체결 이후 설계변경, 경제상황의 변동에 따라 발생하는 계약금액의 변경을 상당한 이유 없이 인정하지 아니하거나 그 부담을 상대방에게 전가하는 경우
2. 계약체결 이후 공사내용의 변경에 따른 계약기간의 변경을 상당한 이유 없이 인정하지 아니하거나 그 부담을 상대방에게 전가하는 경우
3. 도급계약의 형태, 건설공사의 내용 등 관련된 모든 사정에 비추어 계약체결 당시 예상하기 어려운 내용에 대하여 상대방에게 책임을 전가하는 경우
4. 계약내용에 대하여 구체적인 정함이 없거나 당사자 간 이견이 있을 경우 계약내용을 일방의 의사에 따라 정함으로써 상대방의 정당한 이익을 침해한 경우
5. 계약불이행에 따른 당사자의 손해배상책임을 과도하게 경감하거나 가중하여 정함으로써 상대방의 정당한 이익을 침해한 경우
6. 「민법」 등 관계 법령에서 인정하고 있는 상대방의 권리를 상당한 이유 없이 배제하거나 제한하는 경우

게 부당특약을 요구한 경우 시정명령, 영업정지 또는 과징금 부과 등을 할 수 있는 관련 규정이 있으며, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의 4¹⁶⁾ 등의 규정에서도 부당한 특약의 금지 규정이 마련되어 있는 점을 고려하여 심의할 필요가 있는 것으로 보임.¹⁷⁾

<부당특약으로 인한 최근 5년간 처분현황>

(2019. 12. 31. 기준)

구분	계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
계	11	1	-	1	6	3
영업정지	2	-	-	-	1	1
과징금	2	-	-	1	-	1
시정명령	7	1	-	-	5	1

자료: 국토교통부

16) 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의4(부당한 특약의 금지) ① 원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건(이하 "부당한 특약"이라 한다)을 설정하여서는 아니 된다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정은 부당한 특약으로 본다.

1. 원사업자가 제3조제1항의 서면에 기재되지 아니한 사항을 요구함에 따라 발생한 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
2. 원사업자가 부담하여야 할 민원처리, 산업재해 등과 관련된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
3. 원사업자가 입찰내역에 없는 사항을 요구함에 따라 발생한 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
4. 그 밖에 이 법에서 보호하는 수급사업자의 이익을 제한하거나 원사업자에게 부과된 의무를 수급사업자에게 전가하는 등 대통령령으로 정하는 약정

17) 제38조(불공정행위의 금지) ② 수급인은 하수급인에게 제22조, 제28조, 제34조, 제36조제1항, 제36조의2제1항, 제44조 또는 관계 법령 등을 위반하여 하수급인의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약을 요구하여서는 아니 된다. 이 경우 부당한 특약의 유형은 대통령령으로 정한다.

제81조(시정명령 등) 국토교통부장관은 건설업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 기간을 정하여 시정을 명하거나 그 밖에 필요한 지시를 할 수 있다.

6. 제38조제2항을 위반하여 부당한 특약을 강요한 경우

제82조(영업정지 등) ① 국토교통부장관은 건설사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 6개월 이내의 기간을 정하여 그 건설사업자의 영업정지를 명하거나 영업정지를 갈음하여 1억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

9. 제38조제2항을 위반하여 부당한 특약을 강요한 경우

IV. 황주홍의원 대표발의안

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 황주홍의원 등 10인

나. 제 안 일 : 2018. 9. 21.

다. 회 부 일 : 2018. 9. 27.

2. 제안이유 및 주요내용

법제처는 지난 2006년부터 심사요청된 법령안에 대해 알기 쉬운 법령검토 사업을 시행하고 있음.

그러나 법제처 사업은 새롭게 발의되는 정부입법안의 용어순화에 치중하고 있어, 기존 법령에서 무분별하게 사용되고 있는 일본식 용어, 크게 어려운 한자어, 장애인 비하용어, 차별적·권위적 용어에 대한 정비노력이 부족한 것이 사실임.

이에 의원입법을 통해 법률용어를 순화하는 노력을 기울일 필요성이 있는바, 현행법에서 사용되고 있는 일본어 투 표현이자 일반 국민들이 쉽게 이해할 수 없는 용어인 ‘시방서(示方書)’를 ‘설명서’로 개정하고자 함(안 제7조제3항 및 제81조제10호).

3. 검토의견

가. 법률 용어 ‘시방서’를 ‘설명서’로 개정 (안 제7조제3항, 제81조제10호)

현 행	개정안
○ 건설공사에 필요한 재료의 종류와 품질, 시공방법 등을 적은 문서를 “시방서”로 표현 * 제7조, 제81조	○ “시방서”란 용어를 “설명서”로 변경

‘시방서’는 공사 따위에서 일정한 순서를 적은 문서로 제품 또는 공사에 필요한 재료의 종류와 품질, 사용처, 시공 방법, 제품의 납기, 준공 기일 등 설계 도면에 나타내기 어려운 사항을 명확하게 기록한 문서임.¹⁸⁾

개정안은 일본어 투 표현이자 일반 국민들이 쉽게 이해할 수 없는 용어인 ‘시방서’를 ‘설명서’로 개정하려는 것으로 입법 취지는 타당하다고 생각됨.

다만, ‘설명서’는 그 용어가 매우 포괄적이라는 점, 유사입법례에서 ‘설계 설명서’라는 용어를 사용하고 있다는 점 등을 고려하여 ‘설계 설명서’ 또는 다른 적절한 순화용어로 대체하는 것이 국민의 인식 가능성을 높인다는 점에서 타당할 것으로 봄.¹⁹⁾

18) 자료: 표준국어대사전

19) 「건축사법」 제2조(정의) 3. “설계”란 자기 책임 아래(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한 다) 건축물의 건축, 대수선(大修繕), 용도변경, 리모델링, 건축설비의 설치 또는 공작물(工作物)

국토교통부는 ‘시방서’에는 ‘설명서’라는 의미 이외에 시공할 때 최소한으로 지켜야 할 절차 및 품질기준 등을 규정하고 있어 사실상 시공자가 준수해야 하는 ‘기술기준(Regulation)’이라는 의미를 내포하는 등 더 폭넓게 쓰이고 있는 바, ‘설명서’로 용어를 순화하는 것은 신중할 필요가 있으며, 관련 학계·업계 등의 의견을 수렴하여 중장기적으로 적절한 순화 용어를 검토할 필요가 있다는 의견을 제시하고 있음.

한편, 개정안은 그 시행시기를 ‘공포한 날부터 시행’하도록 하고 있는데, ‘시방서’가 일본식 한자어로서 순화가 필요한 용어이나, 오랫동안 건축·토목 공사 실무에서 사용되는 용어이고, 행정규칙²⁰⁾에서는 여전히 ‘시방서’라는 용어가 사용되고 있으므로 현장의 혼란을 최소화하기 위하여 그 시행시기를 조정할 필요가 있는 것으로 보임.

의 축조(築造)를 위한 다음 각 목의 행위를 말한다.

- 가. 건축물, 건축설비, 공작물 및 공간환경을 조사하고 건축 등을 기획하는 행위
- 나. 도면, 구조계획서, **공사 설계설명서**, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공사에 필요한 서류[이하 “설계도서”(設計圖書)라 한다]를 작성하는 행위
- 다. 설계도서에서 의도한 바를 해설·조언하는 행위

「소방시설공사업법」 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1. “소방시설업”이란 다음 각 목의 영업을 말한다.
 - 가. 소방시설설계업: 소방시설공사에 기본이 되는 공사계획, 설계도면, **설계 설명서**, 기술계산서 및 이와 관련된 서류(이하 “설계도서”라 한다)를 작성(이하 “설계”라 한다)하는 영업
 - 나. ~ 라. (생략)

「전력기술관리법」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 3. “설계”란 전력시설물의 설치·보수 공사에 관한 계획서, 설계도면, **설계설명서**, 공사비 명세서, 기술계산서 및 이와 관련된 서류[이하 “설계도서(設計圖書)”라 한다]를 작성하는 것을 말한다.

20) 예를 들어 기획재정부 소관 국가계약예규 제4조에서는 ‘공사시방서’로 지칭하고 있음.

(계약예규) 공동계약운용요령 제4조(공동수급체 대표자의 선임) ③ 계약담당공무원은 주계약자 관리방식에서 대표자로 하여금 **공사시방서**·설계도면·계약서·예정공정표·품질보증계획 또는 품질시험계획·안전 및 환경관리계획·산출내역서 등에 의하여 품질 및 시공을 확인하게 하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공지시 등 필요한 조치를 하게 하여야 한다.

V. 김광수의원 대표발의안

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 김광수의원 등 10인

나. 제 안 일 : 2019. 2. 18.

다. 회 부 일 : 2019. 2. 19.

2. 제안이유 및 주요내용

법치국가에서의 법 문장은 일반 국민이 쉽게 읽고 이해해서 잘 지킬 수 있도록 하여야 함은 물론이고 국민의 올바른 언어생활을 위한 본보기가 되어야 함에도 우리의 법 문장 중에는 사전적 의미 및 법적 효과가 동일하나, 다른 용어로 혼용하는 사례가 존재함.

특히, 법률에 명기돼 있는 ‘상당하다’라는 단어는 중의적인 단어로 명확성을 요하는 법률용어로 다소 부적합함.

또한, 일반국민들도 ‘상당하다’를 ‘꽤 많거나 높다’의 의미로 주로 사용하고 있어 법을 이해하는데 혼선이 빚어질 수 있음.

이에 ‘상당하다’가 ‘일정액수나 조건 등에 들어맞다’의 의미일 때 ‘해당하다’로 고쳐 그 뜻을 명확히 하고 일반 국민들이 알기 쉽게 하도록 하려는 것임(안 제82조제2항).

3. 검토의견

가. ‘상당하는’을 ‘해당하는’으로 용어 변경(안 제82조제2항)

현행	개정안
○ 국토교통부장관은 건설업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 1년 이내의 기간을 정하여 그 건설업자(제5호의 경우 중 하도급인 경우에는 그 건설업자와 수급인을, 다시 하도급한 경우에는 그 건설업자와 다시 하도급한 자를 말한다)의 영업정지를 명하거나 영업정지를 갈음하여 그 위반한 공사의 도급금액(제3호의 경우에는 하도급금액을 말한다)의 100분의 30에 <u>상당하는</u> 금액(제5호의 경우에는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있음	○ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>해당하는</u>

‘상당하다’라는 용어는 ‘꽤 많거나 높다’의 의미로 주로 사용하고 있고 ‘일정액수나 조건 등에 들어맞다’라는 뜻도 가지고 있으므로 후자의 의미일 때 ‘해당하다’로 고쳐 국민들이 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 하려는 것으로, 필요한 조치로 보임.

다만, 이 법 제88조제1항 및 제2항²¹⁾에서도 같은 용어를 사용하고 있으므로 함께 수정할 필요가 있음.

- 21) 제88조(임금에 대한 압류의 금지) ① 건설사업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 그 공사(하도급한 공사를 포함한다)의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액은 압류할 수 없다.
- ② 제1항의 임금에 상당하는 금액의 범위와 산정방법은 대통령령으로 정한다.

VI. 서형수의원 대표발의안

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 서형수의원 등 11인

나. 제 안 일 : 2019. 3. 7.

다. 회 부 일 : 2019. 3. 8.

2. 제안이유 및 주요내용

현재 유료직업소개사업을 하기 위해서는 「직업안정법」에 따라 주된 사업소의 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 등록하도록 하고 있고, 이를 위반하는 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있음.

그러나 무등록 유료직업소개사업자를 통해 고용을 알선 받은 건설업자에 대해서는 별도의 제재 규정이 없어, 건설현장에서 시공에 참여하지는 않으면서 근로자 고용만 알선하는 소위 “채용팀장형” 다단계 하도급 근절에 어려움을 겪고 있음.

이에 건설업자에게 무등록 고용알선업자를 통해 근로자를 소개받아 고용하지 않도록 하고, 위반 시 2천만원 이하의 과태료를 부과하여 채용팀장형 다단계 하도급의 근절 및 건전한 고용 환경 조성에 이바지하려는 것임(안 제43조 및 제98조의2제2호 신설).

3. 검토의견

가. 미등록 유료직업소개사업자를 통한 근로자 고용 금지(안 제43조 및 제98조의2제2호 신설)

현 행	개 정 안
<신 설>	○ 건설업자는 「직업안정법」 제19조제1항에 따른 유료직업소개사업의 등록을 하지 아니한 자로부터 근로자를 소개받아 고용해서는 아니 됨. - 위반 시 2천만원 이하의 과태료 부과

개정안은 건설업자는 「직업안정법」에 따른 유료직업소개사업의 등록을 하지 아니한 자로부터 근로자를 소개받아 고용할 수 없도록 의무화하고, 이를 위반하여 근로자를 고용한 자는 2천만원 이하의 과태료를 부과하는 내용을 신설하려는 것임.

현행 「직업안정법」²²⁾에 따르면, 유료직업소개사업을 영위하기 위해서는 주된 사업소의 소재지를 관할하는 특별자치도지사·시장·군수 및 구청장에게 등록하여야 하고, 등록을 하지 아니하거나 허가를 받지 아니하고 유료직업소개사업 또는 근로자공급사업을 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있음.

22) 「직업안정법」 제19조(유료직업소개사업) ① 유료직업소개사업은 소개대상이 되는 근로자가 취업하려는 장소를 기준으로 하여 국내 유료직업소개사업과 해외 유료직업소개사업으로 구분하되, 국내 유료직업소개사업을 하려는 자는 주된 사업소의 소재지를 관할하는 특별자치도지사·시장·군수 및 구청장에게 등록하여야 하고, 해외 유료직업소개사업을 하려는 자는 고용노동부장관에게 등록하여야 한다. 등록한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

그런데 무등록 유료직업소개사업자를 통해 근로자를 알선 받은 건설업자에 대해서는 별도의 제재 규정을 두고 있지 않아, 건설현장에서 시공에 참여하지는 않으면서 근로자 고용만을 알선하고 수수료만 수취하는 소위 “채용팀장형²³⁾”의 존재로 다단계 하도급구조가 형성되는 문제가 있음.

이에 따라 개정안은 건설업자는 무등록 유료직업소개사업자를 통해 근로자를 소개 받아 고용할 수 없도록 하고, 이를 위반하는 경우 과태료

23) 【 무등록시공팀의 유형 및 다단계 하도급 실태 】 -국토교통부 자료-

유 형	다단계 하도급 구조						
① 小팀장 ② 현장소장	발주자	원도급	하도급	(불법) 도부도급	현장소장형	小팀장형	(불법) 수수료
③ 채용팀장	발주자	원도급	하도급	근로자 소개			채용팀장형
							수수료(불법)

- ① 小팀장형: 5명 내외의 소규모 시공팀을 이끌며 실제 시공 담당
- ② 현장소장형: 대규모팀(20~30명)을 이끌면서 여러 小팀장에게 공사 분배
- ③ 채용팀장형: 시공에는 참여하지 않고 근로자 모집, 소개 수수료만 수취

【 다단계 하도급 구조개선 방향 】 -국토교통부 건설산업 혁신방안('18.6)-

- ① (小팀장형: 건설업체 고용 장려) 일정 규모 이상 공공공사는 전문건설업체가 시공팀장과 근로자를 고용하여 발주처에 명단을 제출
 - * 우선 도공 등 국토부 산하기관 공사(예: 300억원 이상)에 적용(계약특수 조건 개정, '18.9), 시공팀장 참여경력은 기능인등급제 등급산정시 우대조치
- ② (현장소장형: 건설업체 등록 촉진) 현장 경력이 있는 기능·기술인력이 업체 설립시, 시공능력평가 등 우대(건산법 시행규칙, '18.11)
 - * 자본금, 기술자 등 현행 건설업 등록요건을 일부 경감하는 방안도 검토
- ③ (채용팀장형: 퇴출 유도) 시공에 참여하지 않고 근로자 고용만 건설업체에 알선하는 무등록 알선업자와 건설업체*의 동시처벌 검토
 - * 무등록 고용알선업자는 현재도 직업안정법에 따라 처벌하고 있으나 이를 통해 근로자를 알선받는 건설업자에 대해서는 건산법상 처벌규정 없음

를 부과하여 건설현장에서 시공에 참여하지 않는 “채용팀장형”의 퇴출을 유도하여 하청의 다단계 하도급 구조를 개선하려는 것으로, 그 취지에 공감함.

다만, 개정안과 관련하여 다음과 같은 사항을 고려할 필요가 있음.

첫째, 개정안대로라면 건설업자는 한국산업인력공단, 근로복지공단, 지방자치단체 및 무료직업소개소 등 공공기관이나 공익단체, 비영리법인 등에서 무료로 소개하는 근로자를 고용할 수 없는 문제가 발생하게 되므로 이를 수정할 필요가 있음.

둘째, 개정안은 시공에 참여하지 않으면서 고용만 알선하는 브로커를 퇴출하려는 것이 목적인데, 시공에 참여하는 소위 ‘소팀장형’이나 ‘현장소장형’도 퇴출될 수 있어 건설현장의 인력수급에 차질을 빚을 수 있다는 우려가 있는 점을 고려할 필요가 있어 보임.

셋째, ‘건설근로자 불법 알선등’ 고용과 관련된 사항은 이 법에 담기보다는 ‘직업소개’, ‘직업지도’, ‘근로자공급사업’ 등 근로자의 취업이나 직업안정에 관한사항을 규율하는 「직업안정법」에서 다루는 것이 법체계에 부합하는 것으로 생각됨.

넷째, 건설공사는 제조업 등과 달리 해당 공사가 마무리 되면 현장이 폐쇄되고 새로운 현상이 개설되는 특성이 있는데 그때마다 건설근로자를 유료직업소개소를 통해 충원하는 경우 건설사업자 또는 근로자의 소개 수수료 부담이 발생하는 점을 고려한 논의도 필요해 보임.

Ⅶ. 김철민의원 대표발의안

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 김철민의원 등 11인

나. 제 안 일 : 2019. 12. 20.

다. 회 부 일 : 2019. 12. 23.

2. 제안이유 및 주요내용

건설분야에서는 발주자·수급인이 거래상 우월적 지위를 남용하여 수급인·하수급인에게 필요한 적정공사비가 지급되지 못하는 경우가 많으며 특히, 민간건설공사와 하도급 공사는 사실상 최저가 낙찰제로 운영되어 적정공사비 확보가 곤란한 경우가 대부분임.

특히 간접공사비를 적정하게 계상 받지 못할 경우 위험의 외주화를 가속화 시켜 안전사고 유발 개연성이 증가되고, 도급금액 산출내역서에 간접공사비를 계상할 항목이 없으면 직접공사비 항목에 포함하여 도급금액을 작성하게 되고, 이는 실제 시공에 투입될 순공사비 감소로 이어져 시공 품질저하와 근로자 안전위협 등 부작용이 초래되고 있음.

이에 도급 및 하도급 금액 산출내역서에 간접공사비를 분명하게 적도록 하여 공사비 정상화를 통한 부실공사를 예방하고 건설산업의 건전한 발전을 도모하고자 함(안 제22조제2항 등).

3. 검토의견

가. 건설공사 간접공사비 반영 등 (안 제22조제2항 후단 및 제99조제2호의2 신설)

현 행	개정안
<신 설>	○ 이 경우 도급금액은 직접·간접 노무비, 일반 관리비, 이윤 등 대통령령으로 정하는 항목으로 구분하여 적어야 한다.
<신 설>	○ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. 2의2. 제22조제2항 후단을 위반하여 계약서를 작성한 경우(하도급인 경우에는 하도급받은 건설산업자는 제외한다)

개정안은 건설공사에 관한 도급계약의 당사자가 계약을 체결할 때 도급금액 산출내역서에 간접노무비 등 간접공사비를 분명하게 적도록 하려는 것임.²⁴⁾

건설공사의 간접공사비는 시공현장의 안전과 품질 등을 담보하는 중요 원가임에도 불구하고 최저가 낙찰방식의 민간건설공사와 하도급공사에서 누락되는 사례가 발생하고 있으며, 간접공사비가 적정하게 계상되지 않은 경우 위험의 외주화를 가속화시켜 안전사고 가능성이 증가되고, 도급금액 산출내역서에 간접공사비를 계상할 항목이 없으면 직접공사비 항목에 포함하여 도급금액을 작성하게 되고, 이는 실제 시공에 투입될 순공사비 감소로 이어져 시공 품질저하를 초래할 우려가 있음.

24) 간접공사비 및 간접노무비 관련 기준은 [참고자료] 참조

또한, 현재 하도급 대금 적정성 심사 시 간접공사비도 포함하여 평가하도록 하고 있어 발주자의 하도급 대금 적정성 심사 시 편의성이 제고되고 하수급인이 적정 하도급액을 지급받을 수 있는 환경을 조성할 수 있을 것으로 보임.²⁵⁾

따라서 도급 및 하도급 금액 산출내역서에 간접공사비를 분명하게 적도록 하여 건설공사비 투명성 제고와 공사비 정상화를 통한 부실공사를 예방하고 건설산업의 건전한 발전에 기여할 수 있다는 점에서 개정안의 입법 취지는 타당한 것으로 생각됨.

다만, 대한건설협회는 도급금액은 통상적으로 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤, 세금 및 공과금 등으로 구성되어 있고 간접공사비

25) 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등) ① 발주자는 하수급인이 건설공사를 시공하기에 현저하게 부적당하다고 인정되거나 하도급계약금액이 대통령령으로 정하는 비율에 따른 금액에 미달하는 경우에는 하수급인의 시공능력, 하도급계약내용의 적정성 등을 심사할 수 있다.

② 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주자인 경우에는 하수급인이 건설공사를 시공하기에 현저하게 부적당하다고 인정되거나 하도급계약금액이 대통령령으로 정하는 비율에 따른 금액에 미달하는 경우에는 하수급인의 시공능력, 하도급계약내용의 적정성 등을 심사하여야 한다.

③ 발주자는 제1항 및 제2항에 따라 심사한 결과 하수급인의 시공능력 또는 하도급계약내용이 적정하지 아니한 경우에는 그 사유를 분명하게 밝혀 수급인에게 하수급인 또는 하도급계약내용의 변경을 요구할 수 있다. 이 경우 제2항에 따라 심사한 때에는 하수급인 또는 하도급계약내용의 변경을 요구하여야 하고, 변경 요구를 받은 수급인은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이를 이행하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

시행령 제34조(하도급계약의 적정성 심사 등) ① 법 제31조제1항 및 제2항에서 "하도급계약금액이 대통령령으로 정하는 비율에 따른 금액에 미달하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우를 말한다.

1. 하도급계약금액이 도급금액 중 하도급부분에 상당하는 금액[하도급하려는 공사 부분에 대하여 수급인의 도급금액 산출내역서의 계약단가(직접·간접 노무비, 재료비 및 경비를 포함한다)를 기준으로 산출한 금액에 일반관리비, 이윤 및 부가가치세를 포함한 금액을 말하며, 수급인이 하수급인에게 직접 지급하는 자재의 비용과 법 제34조제3항에 따른 하도급대금지급보증서 발급에 드는 금액 등 관계 법령에 따라 수급인이 부담하는 금액은 제외한다]의 100분의 82에 미달하는 경우

2. 하도급계약금액이 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격의 100분의 64에 미달하는 경우

의 반영기준으로 공공 공사는 조달청의 원가계산 제비율 적용기준이 있으나, 민간 공사의 경우에는 수급인 및 하수급인이 각각 부담해야 되는 간접공사비 반영기준이 정립되어 있지 않은 상황이므로 간접공사비의 의무적인 구분·명시를 강제하는 것은 타당하지 않다는 의견을 제시하고 있음.

또한, 간접공사비는 법령에 의하여 의무적으로 부담하는 비용²⁶⁾이 아니므로 도급금액에서 의무적으로 구분·명시할 사항이 아니며, ‘간접공사비 항목을 구분하여 적어야 하는 주체’, 즉 계약체결의 주체가 수급인과 하수급인이 모두 당사자인 상황에서 하수급인을 제재대상에서 제외하는 것은 형평성에 위배된다는 견해가 있음.

26) 「건설산업기본법 시행령제25조」 (공사도급계약의 내용) ①법 제22조제2항에 따라 공사의 도급계약에 명시하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 공사내용
2. 도급금액과 도급금액중 노임에 해당하는 금액
3. 공사착수의 시기와 공사완성의 시기
4. 도급금액의 선급금이나 기성금의 지급에 관하여 약정을 한 경우에는 각각 그 지급의 시기·방법 및 금액
5. 공사의 중지, 계약의 해제나 천재·지변의 경우 발생하는 손해의 부담에 관한 사항
6. 설계변경·물가변동 등에 기인한 도급금액 또는 공사내용의 변경에 관한 사항
7. 법 제34조제2항의 규정에 의한 하도급대금지급보증서의 교부에 관한 사항(하도급계약의 경우에 한한다)
8. 법 제35조제1항의 규정에 의한 하도급대금의 직접지급사유와 그 절차
9. 「산업안전보건법」 제72조에 따른 산업안전보건관리비의 지급에 관한 사항
10. 법 제87조제1항의 규정에 의하여 건설근로자퇴직공제에 가입하여야 하는 건설공사인 경우에는 건설근로자퇴직공제가입에 소요되는 금액과 부담방법에 관한 사항
11. 「산업재해보상보험법」에 의한 산업재해보상보험료, 「고용보험법」에 의한 고용보험료 기타 당해 공사와 관련하여 법령에 의하여 부담하는 각종 부담금의 금액과 부담방법에 관한 사항
12. 당해 공사에서 발생된 폐기물의 처리방법과 재활용에 관한 사항
13. 인도를 위한 검사 및 그 시기
14. 공사완성후의 도급금액의 지급시기
15. 계약이행지체의 경우 위약금·지연이자의 지급 등 손해배상에 관한 사항
16. 하자담보책임기간 및 담보방법
17. 분쟁발생시 분쟁의 해결방법에 관한 사항
18. 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제7조의2에 따른 고용 관련 편의시설의 설치 등에 관한 사항

참고자료

간접공사비 및 간접노무비 관련 기준

간접공사비 관련 기준	간접노무비 관련 기준
(계약예규) 예정가격작성기준 (기획재정부계약예규 제464호) 제39조(간접공사비) ① <u>간접공사비란</u> 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 <u>법정경비 및 기타 부수적인 비용을</u> 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다. ② <u>간접공사비</u>는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다. 1. <u>간접노무비</u> 2. <u>산재보험료</u> 3. <u>고용보험료</u> 4. <u>국민건강보험료</u> 5. <u>국민연금보험료</u> 6. <u>건설근로자퇴직공제부금비</u> 7. <u>산업안전보건관리비</u> 8. <u>환경보전비</u> 9. <u>기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비</u> 10. <u>기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과 공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)</u>	제10조(노무비) 노무비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접노무비, 간접노무비를 말한다. ① (생략) ② <u>간접노무비는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 이 경우에는 제1항 각호 및 단서를 준용한다.</u> ③(생략) ④ 제2항의 간접노무비는 제34조에 의한 원가계산자료를 활용하여 <u>직접노무비에 대하여 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)을 곱하여 계산한다.</u> ⑤ 제4항의 간접노무비는 제3항의 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 작업현장의 기계화, 자동화 등으로 인하여 불가피하게 간접노무비가 직접노무비를 초과하는 경우에는 증빙자료에 의하여 초과 계상할 수 있다.

간접공사비 관련 기준	간접노무비 관련 기준
	(별표2-1) 공사원가계산시 간접노무비 계산방법 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 <u>현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음.</u>

VIII. 윤관석의원 대표발의안(의안번호 제24590호)

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 윤관석의원 등 12인

나. 제 안 일 : 2020. 2. 7.

다. 회 부 일 : 2020. 2. 10.

2. 제안이유 및 주요내용

건설산업은 그간 높은 GDP 성장 기여와 일자리 창출로 국민 경제 성장에 크게 기여하였으나, 계층적 산업구조에서 발생하는 대금 미지급 등 불공정 문제로 산업 내부적으로 성장 동력이 감소함.

이러한 문제를 해결코자 「건설산업기본법」에서는 산업 내 약자의 권익을 보호하기 위해 수급인의 선급금 지급 의무, 전자조달시스템을 이용한 공사대금의 청구 등 다양한 제도를 도입하고 있음.

그런데 건설공사의 공사대금 지급내용 중 건설기계 대여대금에 대해서는 선급금 지급을 허용하지 않고 있고, 전자조달시스템을 통한 대금의 청구 및 지급방식을 구체적으로 정하지 않고 있어 일선 공공기관으로부터 혼란이 발생하고 있음.

이에 선급금으로 건설기계 대여대금 지급이 이루어질 수 있도록 하고, 공사대금의 청구방법 및 지급방식을 구체적으로 규정하며, 인력소

개소의 임금 대리지급을 원칙적으로 금지하고, 사(私)기성도 전자조달 대금시스템을 의무적으로 활용하는 등 현행법상의 미비점을 보완하려는 것임(안 제34조, 제38조의4 및 제99조).

3. 검토의견

가. 건설기계 대여대금 선급금 지급 의무화 (안 제34조 제4항)

현 행	개정안
○ 수급인이 발주자로부터 선급금을 받은 때에는 하수급인이 자재를 구입하거나 현장노동자를 고용하는 등 하도급공사를 시작할 수 있도록 하수급인에게 선급금을 지급하여야 함.	○ 수급인이 발주자로부터 선급금을 받은 때에는 하수급인이 자재를 구입하거나 현장노동자를 고용 또는 <u>건설기계를 대여하는 등</u> 하도급공사를 시작할 수 있도록 하수급인에게 선급금을 지급하여야 함.

개정안은 수급인이 발주자로부터 선급금을 받은 때 하수급인에게 건설기계 대여대금에 대해서도 선급금을 지급하도록 하려는 것으로 건설공사는 일반적으로 인력, 자재, 장비 등을 투입하여 시설물을 설치·유지·보수하는 공사로 건설장비는 건설현장의 핵심요소의 하나이나, 현재 인력과 자재에 대한 선급금 지급은 이미 의무화되었음에도 장비에 대한 선급금 지급 의무가 없는 실정이므로 개정안의 취지는 타당한 것으로 보임.

나. 선지급금 전자적 대금지급시스템 의무화 및 건설근로자 임금 대리지급 금지 (안 제34조제9항, 같은 항 후단 및 단서 신설)

현 행	개정안
○ 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 발주하는 건설공사를 도급받은 수급인과 하수급인은 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」에 따른 시스템을 이용하여 <u>공사대금을 청구하여 수령하여야 함</u> ○ <후단신설> ○ <단서신설>	○ 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 발주하는 건설공사를 도급받은 수급인과 하수급인은 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」에 따른 시스템을 이용하여 <u>공사대금 및 선(先)지급금을 청구하여 수령하여야 함</u> ○ <u>건설근로자의 임금을 대리지급해서는 안 됨.</u> ○ <u>다만, 건설근로자의 동의를 있는 경우에는 대리지급할 수 있음.</u>

개정안은 선(先)지급금도 전자조달시스템을 통해 청구·수령하고, 건설근로자의 임금 대리지급 금지 규정을 신설하려는 것으로, 건설공사와 관련하여 공사대금뿐만 아니라 선지급금을 전자조달대금시스템을 활용하여 지급함으로써 건설사업자의 임금유용을 차단하는 등 건설산업의 공정성 강화와 투명성 제고에 기여할 수 있다는 점에서 취지는 타당한 것으로 보임.

다만, ‘선(先)지급금’²⁷⁾ 용어는 건설현장에서 건설공사와 관련하여 기성금 또는 선금금 지급 전에 수급인이 하수급인에게 미리 지급하는 기성금 또는 선금금의 의미로 사용되고 있으나, 선금금과의 용어 구분이 명확하지 않

27) 기성실적 검사, 대금청구·지급 등 불편함과 소요시간에 따라 정식기성은 2~3달에 1회 실시하고 있는데, 이에 앞서 관행적으로 건설사에서 자체적으로 임금 등을 지급하고 있음.

으므로 정의 규정을 추가할 필요가 있는 것으로 보임.

또한, 현행 제39조제9항 중 ‘수령한 공사대금’ 문구에 ‘선지급금’ 규정을 추가할 필요가 있는 것으로 보임.

다. 전자적 대금지급시스템 청구방법 및 지급방식 마련 (안 제34조제10항 신설)

현행	개정안
○ <신설>	○ 제9항에 따른 공사대금 청구 방법, 지급방식·방법·기준 및 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개정안은 전자조달시스템을 통한 대금의 청구방법, 지급방식·기준 및 절차 등을 마련하려는 것으로, 지급방식 등에 대한 공공기관의 혼란 방지와 전자조달시스템을 통한 공사대금의 청구방법 및 지급방식의 조기 정착에 기여할 수 있다는 점에서 필요한 것으로 보임.

다만, 안 제39조제10항에서 공사대금뿐만 아니라 ‘선지급금’ 규정도 추가할 필요가 있는 것으로 보임.

라. 외국인 건설근로자 관리 강화 (안 제38조의4 및 안 제99조 제8의2호 신설)

현 행	개정안
○ <신 설>	○ 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 발주하는 공사의 수급인 및 하수급인이 외국인근로자를 고용하고자 할 경우 「산업안전보건법」 제31조에 따른 기초안전보건교육을 이수하였는지 확인하여야 하며, 안전보건교육의 이수여부 확인에 대한절차, 방법 등은 대통령령으로 정함.
○ <신 설>	○ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 500만원이하 과태료를 부과함 8의2. 제38조의4제1항을 위반하여 산업안전보건법 제31조에 따른 기초안전보건교육을 확인하지 아니한 수급인 및 하수급인

개정안은 외국인 건설근로자를 고용하고자 할 경우 안전·보건 교육 이수 여부를 확인하도록 하고, 외국인 건설근로자 안전·보건 교육 이수 여부 미확인시 과태료를 부과하도록 하려는 것으로, 건설현장의 안전교육을 통해 안전문화를 정착시키고 외국인력 불법고용을 차단하는 등 건전한 건설시장 질서 확립에 기여할 수 있다는 점에 타당한 것으로 보임.

IX. 윤관석의원 대표발의안(의안번호 제24613호)

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 윤관석의원 등 11인

나. 제 안 일 : 2020. 2. 13.

다. 회 부 일 : 2020. 2. 14.

2. 제안이유

건설분쟁 조정위원회 활성화를 통한 건설분쟁의 신속하고 공정한 해결과 사회적 갈등비용 감소를 목적으로 건설분쟁 조정위원회 상설사무국 설치근거 마련, 건설분쟁조정 대리인 제도 신설, 분과위원회의 운영, 분쟁조정 관련 각종 절차 개선 등에 관한 사항을 정하려는 것임.

3. 주요내용

가. 건설분쟁 조정위원회 상설사무국 위탁설치 규정(안 제69조제4항 및 제5항 신설)

건설분쟁조정위원회 실무를 전담하는 상설사무국 설치를 통해 위원회의 전문성을 강화하고 제도 이용을 활성화 할 수 있도록 위탁설치 근거를 마련하려는 것임.

나. 건설분쟁조정 대리인 선임 규정(안 제69조의3 신설)

분쟁조정절차를 직접 진행하기 어려운 당사자들을 위해 대리인을 선임할 수 있도록 규정함.

다. 분야별 분과위원회 규정(안 제76조)

분쟁조정 사건의 전문적 심의와 신속한 해결을 위해 조정부의 명칭을 분과위원회로 변경하고 운영 절차에 대해 규정함.

라. 수락간주 제도 규정(안 제78조제2항)

절차 진행의 효율성 및 조정 성립률을 제고하기 위해 일정 기간 동안 조정안 수락 여부에 대해 답변이 없을 경우 수락한 것으로 간주하려는 것임.

4. 검토의견

가. 건설분쟁조정위원회 상설사무국 위탁설치(안 제69조제4항 및 제5항)

현 행	개정안
○ 건설분쟁조정위원회 운영·사무처리의 위탁 근거 없음.	○ 건설분쟁조정위원회의 운영·사무처리 위탁 근거 및 경비 출연·보조 근거 마련

개정안은 국토교통부장관이 건설분쟁조정위원회(이하 “위원회”라 함)의 운영 및 사무처리를 한국시설안전공단에 위탁할 수 있도록 하고, 위원회의 운영 및 사무처리에 필요한 경비를 공단에 출연 또는 보조할 수 있도록 하려는 것임.

현재 국토교통부에서 직접 위원회를 운영하고 있으나, 위원회 사무국 미
설치 및 전담인력 부재로 직원 2명²⁸⁾이 행정처분, 소송, 「기계설비법」 운영
등 타 업무를 수행하면서 동 위원회 업무를 담당하고 있어 운영이 활성화되지
못하고 있는 바, 위원회의 운영 및 사무처리를 전문 기관에 위탁하여 분쟁
조정 전담인력 확보를 통해 위원회의 전문성 및 조정절차의 신속성을 제고
할 필요가 있다는 점에서 취지는 타당한 것으로 보임.²⁹⁾

<건설분쟁조정위원회 운영 실적>

(단위: 건)

	‘90~’14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20.4	계
조정신청	332	12	42	39	33	24	5	487
조정거부 등	237	9	36	36	27	13	1	359
조정성립 (조정전합의)	95 (31)	3 (-)	6 (5)	3 (-)	5 (3)	2 (2)	- (-)	114 (41)

주: 2020년 4월 현재 14건에 대한 조정절차 진행 중
자료: 국토교통부

28) 건설산업과, 담당 2인(사무관1, 주무관1)

29) 타법 사례

<공동주택관리법>

제49조(하자분쟁조정위원회의 운영 및 사무처리의 위탁) ① 국토교통부장관은 하자분쟁조정위원회의 운영 및 사무처리를 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제45조에 따른 한국시설안전공단(이하 이 조에서 "한국시설안전공단"이라 한다)에 위탁할 수 있다. 이 경우 하자분쟁조정위원회의 운영 및 사무처리를 위한 조직(이하 "하자분쟁조정위원회의 사무국"이라 한다) 및 인력 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

② 국토교통부장관은 예산의 범위에서 하자분쟁조정위원회의 운영 및 사무처리에 필요한 경비를 한국시설안전공단에 출연 또는 보조할 수 있다.

<건축법>

제88조(건축분쟁전문위원회) ① 건축등과 관련된 다음 각 호의 분쟁(「건설산업기본법」 제69조에 따른 조정의 대상이 되는 분쟁은 제외한다. 이하 같다)의 조정(調停) 및 재정(裁定)을 하기 위하여 국토교통부에 건축분쟁전문위원회(이하 "분쟁위원회"라 한다)를 둔다.

제103조(분쟁위원회의 운영 및 사무처리 위탁) ① 국토교통부장관은 분쟁위원회의 운영 및 사무처리를 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제45조에 따른 한국시설안전공단에 위탁할 수 있다.

나. 건설분쟁조정 대리인 선임(안 제69조의3)

현 행	개정안
○ 건설분쟁조정 당사자가 직접 조정 절차 참여	○ 건설분쟁조정을 위해 변호사 등 대리인을 선임할 수 있도록 함.

개정안은 분쟁조정절차를 직접 진행하기 어려운 당사자들을 위해 대리인을 선임할 수 있도록 하려는 것으로 조정절차에 직접 참여가 어렵거나 전문가의 조력이 필요한 분쟁 당사자들의 위원회 이용 활성화를 위해 대리인 제도가 필요한 것으로 보임.

다. 위원회 심의·의결 사항 명시 및 건설분쟁조정 정보시스템 구축·운영(안 제71조)

현 행	개정안
<신 설>	○ 위원회 심의·의결 사항 명시 및 건설분쟁조정 정보시스템 구축·운영
<신 설>	○ 국토교통부장관은 조정 사건을 전자적 방법으로 접수·통지 및 송달하거나, 민원상담 및 홍보 등을 인터넷을 이용하여 처리하기 위하여 건설분쟁조정 정보시스템을 구축·운영

개정안은 위원회의 심의·의결사항을 구체적으로 명시하고 있으며, 조정 사건의 접수·통지 및 송달과 민원상담 및 홍보 등을 위해 건설분쟁조정 정보시스템을 구축·운영할 수 있도록 하고 있는데, 심의·의결 사항의 명확화와 효율적인 분쟁조정위원회 운영을 위해 필요한 것으로 보임.

라. 건설분쟁조정 분야별 분과위원회(안 제76조)

현 행	개정안
○ 위원회는 조정업무를 효율적으로 처리하기 위하여 필요하다고 인정하면 조정사건의 분야별로 5명 이내의 위원으로 구성되는 <u>조정부(調停部)</u>를 둘 수 있음. ○ 조정부의 위원은 위원장이 지명 ○ 조정부는 미리 조정사건을 심사한 후 <u>조정안을 작성하여 위원회의 회의에 부칩</u> <신 설> <신 설>	○ 위원회는 조정업무를 효율적으로 처리하기 위하여 분야별 조정사건을 심의·의결하는 <u>분과위원회(이하 “분과위원회”라 한다)</u>를 둔. ○ 분과위원회는 위원회의 위원장이 지명하는 5명 이내의 위원으로 구성 ○ 분과위원회의 위원장은 분과위원회 위원 중에서 국토교통부장관이 임명 ○ 분과위원회의 회의는 위원회의 위원장이 소집하고 제2항에 따른 분과위원회의 위원장이 그 의장이 되며, 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함. 이 경우 <u>분과위원회에서 의결한 사항은 위원회에서 의결한 것으로 봄.</u> ○ 분과위원회는 <u>분쟁조정 사건의 신중한 검토가 필요하다고 판단하는 경우에는 위원회에 심의·의결을 요구할 수 있음.</u>

개정안은 조정업무를 효율적으로 처리하기 위하여 위원회내에 설치된 조정부의 명칭을 분과위원회로 변경하고 분과위원회 설치를 임의규정이 아닌 의무규정으로 하며, 분과위원회에서 의결한 사항을 위원회에서 의결한 것으로 보고, 분쟁조정 사건의 신중한 검토가 필요하다고 판단되는 경우에 위원회에 심의·의결을 요구할 수 있도록 하며, 그밖에 회

의 운영 절차 등에 대해 규정하려는 것임.

현재 위원회에 조정부를 둘 수 있으나 조정부 설치 여부가 임의규정으로 되어 있고, 각 조정부 별 담당분야 및 운영절차가 부재하여 활용되지 않고 있는 바, 개정안은 전문분야별 분과위원회 설치를 의무화하며, 분과위원회 의결을 위원회 의결로 보되, 신중한 검토가 필요한 경우에 위원회의 심의·의결을 거치도록 하여 위원회의 전문성 제고 및 활성화에 기여할 것으로 보임.

마. 건설분쟁조정 수락간주제도(안 제78조제2항)

현 행	개정안
○ 조정안을 받은 당사자는 15일 이내에 수락 여부를 위원회에 통보	○ 조정안에 대해 30일 이내에 수락 여부를 통보하지 않을 경우 수락한 것으로 간주

개정안은 건설분쟁조정 절차 진행의 효율성 및 조정 성립률을 제고하기 위해 일정 기간 동안 조정안 수락 여부에 대해 답변이 없을 경우 수락한 것으로 간주하는 수락간주제도를 도입하려는 것임.

현재 조정안을 받은 당사자는 그 제시를 받은 날부터 15일 이내에 그 수락 여부를 위원회에 통보하도록 하고 있는바, 일정 기간 이내에 통보

하지 아니하거나 통보기간을 초과하여 통보하는 경우 법적 효력이 불명확하고 조정절차 진행이 지연될 수 있다는 점에서 조정안에 대해 일정기간 내에 수락여부를 통보하지 않을 경우 수락한 것으로 간주하여 조정절차의 신속성과 법적 안정성을 제고할 필요가 있는 것으로 보임.

또한, 당사자에게 조정안에 대해 충분히 검토할 기간을 부여할 필요가 있으므로 통보기한을 15일에서 30일로 연장하는 방안은 타당한 것으로 보임.

담 당 자	국회국토교통위원회 입법조사관 한노덕
연 락 처	02-788-4077 (FAX 02-788-3366)
이 메 일	ndhan@assembly.go.kr